Internes Anfechtungsgutachten Vellnitz gegen Granova

Interne Vergleichsfassung zur Testakte · AG Chemnitz 15 IN 388/26 · LG Chemnitz 5 O 233/26

1 Ergebnis und Prüfungsauftrag

Der Eigenantrag ging am 15.04.2026 ein. Das Verfahren über Vellnitz Kunststofftechnik GmbH wurde am 01.06.2026 eröffnet und Dr. Friederike Stollberg bestellt (Aktenstücke 08 und 09). Die 14 Zahlungen von zusammen 214.000,08 EUR an Granova Polymer Handels GmbH sind einzeln zu prüfen. Die ursprüngliche Zuordnung stützt ein Bargeschäft für weitgehend marktgerechte Neulieferungen. Die spätere Beweisaufnahme stellt diese Zuordnung für drei Vorgänge infrage, lässt aber den Abgleich mit den konkreten Zahlungssätzen offen. Nach dem in der Akte dokumentierten Vergleich und Zahlungseingang besteht kein Auftrag zur erneuten Verfolgung des erledigten Anspruchs.

2 Rechtshandlungen und Massewirkung

Das Rechnungs-Zahlungs-Matching in Aktenstück 06 enthält die Vorkassen VK-2026-0117 bis VK-2026-0334 mit Zahlungen vom 19.01. bis 07.04.2026. Es weist Abstände zwischen Zahlung und Lieferung von null bis fünf Tagen aus. Jeder wirksame Geldabfluss belastet die Masse. Eine unmittelbare, gleichwertige Gegenleistung kann diesen Nachteil ausgleichen. Auch bei unmittelbarer Gleichwertigkeit muss ein behaupteter mittelbarer Nachteil konkret aufgezeigt werden, etwa durch belegten Verlustbetrieb oder eine spätere Entwertung des erhaltenen Materials. Die bloße Fortsetzung des Betriebs belegt ihn nicht. Ein Geschäft über neue Ware darf nicht mit der Befriedigung offener Altforderungen gleichgesetzt werden.

Die Änderung vom 05.11.2025 (Aktenstücke 02 und 03) betrifft neue Lieferungen. Für Kongruenz ist je Einzelabruf zu prüfen, ob die Abrede wirksam ein Recht auf die konkrete Zahlung zu diesem Zeitpunkt gab. Die Umstellung eines bislang auf 60 Tage gewährten Zahlungsziels ist von der nachträglichen Besicherung einer bereits ausgereichten Leistung zu unterscheiden. Soweit Zahlung und Gegenleistung zugeordnet werden können, kommen bei kongruenter Befriedigung § 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InsO und daneben § 133 Abs. 1–3 InsO in Betracht. Alle 14 CSV-Vorgänge liegen nach dem 15.01.2026 und vor Antragstellung. Für eine abweichende Deckungsart nach § 131 InsO ist ein fehlender Anspruch auf die konkrete Befriedigung nachzuweisen.

3 Zahlungsunfähigkeit und subjektive Tatsachen

Aktenstück 05 und das Gutachten vom 18.07.2025 (04, Abschnitt 3) weisen zum 30.06.2025 74.200 EUR verfügbare Mittel gegen 1.243.500 EUR fällige Verbindlichkeiten aus. Die Lücke beträgt 1.169.300 EUR beziehungsweise 94,0 %. Nach drei Wochen bleiben 609.000 EUR von 1.320.400 EUR ungedeckt, also 46,1 %. Der Vierwochenwert von 33,6 % ersetzt diese Prüfung nicht. Die Unterlagen stützen Zahlungsunfähigkeit zum 30.06.2025. Der Antrag (08) setzt sie erst nach Linienkündigung am 08.04.2026 an. Für die Januar- bis Aprilzahlungen sind die tatsächlichen Zwischenzuflüsse, Fälligkeiten, Stundungen und Linienrechte anhand von Bank und OPOS zu rekonstruieren. Eine Wiederaufnahme allgemeiner Zahlungen wäre gesondert nachzuweisen. Das spätere Antragsdatum beweist keine zwischenzeitliche Heilung.

Die Geschäftsführung war Auftraggeberin des Gutachtens 04 und wurde ausdrücklich gewarnt. Das ist ein gewichtiges Indiz für Krisenerkenntnis. Für den Benachteiligungsvorsatz bei jeder der 14 Zahlungen bedarf es zusätzlich einer Würdigung der Zukunftsaussichten. Dauerhafte Steuer- und Sozialrückstände und fehlende gesicherte Liquidität sprechen dafür, dass die Geschäftsführung eine spätere vollständige Befriedigung nicht mehr erwartete. Aufrechterhaltene Serienaufträge und laufende Warenproduktion sprechen für eine Sanierungserwartung. Maßgeblich sind damals belastbare Zahlungseingänge und Finanzierungszusagen.

Granova kannte nach Aktenstücken 13 und 14 Altrückstände von 96.413,80 EUR, die Rücklastschrift vom 17.10.2025 und die Limitstreichung vom 28.10.2025. Die Antwortmail vom 06.11.2025, der Kreditvermerk vom 03.11.2025 und die Korrespondenz zum Aufschlag vom 02./03.02.2026 sind getrennt nach Empfänger und Datum zu würdigen. Dr. Feldkamp bekundete eine telefonische Warnung an Sarrasin am 30.10.2025 (20). Er nannte keine Zahlen und warnte vor drohender Insolvenz. Daraus allein folgen weder die Kenntnis eingetretener allgemeiner Zahlungsunfähigkeit nach § 130 Abs. 2 InsO noch die Kenntnis, dass die übrigen Gläubiger auch später nicht vollständig bedient würden. Granovas Beschaffungs- und Ausfallrisiko und die zuvor zuverlässige Geschäftsbeziehung sind Gegenindizien. Bei kongruenter Deckung verlangt die Vermutung des § 133 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 InsO die Kenntnis eingetretener Zahlungsunfähigkeit und der Benachteiligung. Eine Zahlungsvereinbarung oder sonstige konkret gewährte Zahlungserleichterung wäre gesondert zu prüfen.

4 Bargeschäft und Beweisbruch

Bei den im Aktenstück 06 ausgewiesenen kurzen Lieferabständen und einem unmittelbaren Zugang marktgerecht bewerteten Granulats in das Schuldnervermögen greift regelmäßig § 142 InsO. Der Marktvergleich 07 weist für VK-2026-0214 vom 18.02.2026 und VK-2026-0233 vom 02.03.2026 einen Zuschlag von zusammen 1.282,82 EUR brutto auf den Listenpreis aus. Die Abweichung zur dortigen Marktnotierung beträgt rund 3,3 %. Ein Listenpreisaufschlag ist kein sicherer Verkehrswertnachteil. Mengenstaffel, Qualität, Lieferort, üblicher Korridor, Steuer und wirtschaftliche Teilbarkeit sind zu prüfen. Ein möglicher Überschuss ist getrennt von der gleichwertig vergüteten Lieferung zu beziffern.

Soweit der Austausch privilegiert ist, setzt eine Anfechtung neben § 133 Abs. 1–3 InsO auch erkanntes unlauteres Handeln voraus. Produktionsnotwendige Lieferungen trotz Verlusten und ein möglicher Verstoß gegen §§ 15a, 15b InsO tragen diese Zusatzvoraussetzung allein nicht. Erforderlich wären etwa ein belegter Einsatz des Geschäfts zur gezielten Begünstigung oder Schädigung und die Kenntnis Granovas davon. Auf den Aktenstand fehlt ein belastbarer Nachweis gerade dieser zusätzlichen Umstände.

Aktenstück 21 nennt drei Abstände von 34, 41 und 52 Tagen mit 61.200 EUR, aber andere Rechnungskennzeichen (RE-2026-0142, -0187 und -0210) als das Matching. Auch der in 22 genannte ursprüngliche Streitwert von 184.500 EUR lässt sich aus den 214.000,08 EUR in 06 nicht herleiten. 22 akzeptiert den zeitlichen Befund, nicht die Kenntnis. Für eine Klage müssten die drei Zahlungen durch Bankreferenz, Rechnung, Lieferschein und Charge identifiziert werden. Aus dem Gutachten folgt keine starre 30-Tage-Grenze. Bei fehlender Unmittelbarkeit bleiben Massebenachteiligung und Kenntnis eigenständig zu beweisen. Der zeitliche Befund ersetzt sie nicht.

5 Durchsetzung und Abschluss

Vor Klage wäre ein bezifferter Zahlungsantrag mit getrenntem Lebenssachverhalt je Buchung erforderlich (§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO). Aktenstück 15 mit einer Begrenzung auf den Betrag oberhalb des privilegierten Austauschs reicht als isolierter Antrag nicht. Schuldnerkonto und Granova-Gutschriften, Wareneingang, Lieferscheine und Preisunterlagen sind abzugleichen. Feldkamp ist Zeuge der Warnung und der ihm vorgelegten Daten, Sarrasin und Brandner für Inhalt, Zugang und Weitergabe im Unternehmen. Für die Zahlungsunfähigkeit sind Buchhaltungsgrundlagen vorzulegen, bevor ein Sachverständiger die Stichtage bewertet. Die Aktenzeichen und Namen der fiktiven Verfahrensunterlagen sind keine Rechtsprechungsnachweise.

Rechtsfolge nach § 143 Abs. 1 InsO ist Rückgewähr der konkret anfechtbaren Geldleistung. Verzugs- oder Prozesszinsen sind gesondert ab rechtserheblichem Verzug oder Rechtshängigkeit zu begründen. Bei Rückgewähr lebt eine getilgte Forderung nach § 144 Abs. 1 InsO gegebenenfalls wieder auf. § 146 Abs. 1 InsO verweist auf §§ 195, 199 BGB. Bei hinreichender Kenntnis schon 2026 wäre der 31.12.2029 die vorläufige Regelverjährungsfrist. Kenntnis und Hemmung sind je Anspruch zu dokumentieren. Der festgestellte Vergleich vom 22.12.2026 über 45.000 EUR (23/24) wurde nach Schlussvermerk 25 am 20.01.2027 erfüllt. Die Vergleichserledigung ist maßgeblich, nicht eine rückwirkende gerichtliche

Bestätigung aller Arbeitsthesen.

6 Rechtsquellen

• Insolvenzordnung §§ 17, 129–146

• BGH, Urt. v. 05.12.2024, Az. IX ZR 122/23, Rn. 23–35, zur zusätzlichen Unlauterkeit beim Bargeschäft. Amtlicher Volltext

• BGH, Urt. v. 06.05.2021, Az. IX ZR 72/20, Rn. 30–48, zur Gesamtwürdigung der subjektiven Voraussetzungen. Amtlicher Volltext

• BGH, Urt. v. 18.04.2024, Az. IX ZR 129/22, Rn. 20–31, zur Darlegung der Liquiditätslücke gegenüber Dritten. Amtlicher Volltext